

0027793-17.2006.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 119/2004 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Frank Gomes Nunes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

Frank Gomes Nunes, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0027793-17.2006.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0027793-17.2006.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 119/2004 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Frank Gomes Nunes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

Frank Gomes Nunes, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 14 da Lei 6368/76, porque, segundo constou da denúncia (fls. 13/14), o acusado, juntamente com diversos outros réus associaram-se para o fim de

praticar tráfico de entorpecentes.

Recebida a denúncia às fls.258/260 (em 13/08/2004).

Réu citado por edital (fls.1579/1587).

Foi determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP (fls.1595/1596 em 10/03/2006 - nº ordem: 1161/04-1).

Foi determinado o desmembramento dos autos em relação aos réus FRANK e ÚRSULA (fls.1653/1654), sendo a Ré ÚRSULA citada às fls.1672.

Foi proferida sentença absolutória em relação à ré ÚRSULA (fls.1709/1715).

Foi determinada a digitalização dos autos físicos pela Central Facilitadora, a fim de viabilizar a realização de audiência na forma remota (fls.1800).

O réu FRANK foi localizado e citado (fls.1791), com defesa às fls. 1795/1797, tendo sido revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a este, bem como ratificado o recebimento da denúncia (fls.1798/1799).

No dia de hoje, em audiência, foram ouvidas as testemunhas de acusação, PC Jane Aparecida da Costa, PC Antonio Onofre e Cláudio Teodoro Lucas, sendo decretada a revelia do acusado.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Não obstante a insistência da Defesa quanto à oitiva, é caso, desde logo, de absolvição.

Tendo o Ministério Público desistido das demais inquirições, somado ao fato de que as três testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório não se lembravam de nenhum fato relativo ao réu nas investigações, não há como se expedir decreto condenatório.

Sequer há se falar em prosseguimento da instrução para que, eventualmente, o acusado consiga absolvição por fundamento diverso, pois, sendo revel e representado pela Defensoria Pública, não será possível levantar tese de mérito diversa.

No mais, relembro que foi determinado o desmembramento dos autos em relação aos réus FRANK e ÚRSULA (fls.1653/1654), sendo proferida sentença absolutória em relação à ré ÚRSULA (fls.1709/1715), devendo idêntica solução ser adotada em relação ao ora réu, até por economia processual.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER Frank Gomes Nunes, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi dirigida, o que faço nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as providência de praxe.

P.R.I.C.

Limeira, 18 de maio de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA